

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 149

23 de febrero de 2026

Presentada por el señor *Hernández Ortiz*

*Referida a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con
Diversidad Funcional e Impedimentos*

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos la creación de un inventario, guía, repositorio o herramienta accesible de información legal que contenga aquella legislación y reglamentación más importante dirigida a la protección de la población con diversidad funcional e impedimentos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A menudo escuchamos que Puerto Rico está “sobrelegislado” por la gran cantidad de leyes, reglamentos, cartas circulares y otras normas que adopta el Gobierno de Puerto Rico ante los distintos problemas o situaciones del diario vivir. Eso, no es solo una percepción, es una realidad. Anualmente se adoptan leyes para regular distintos asuntos que van desde la forma y manera en que convivimos como sociedad, asuntos relacionados a la seguridad, a la salud, a la vivienda y a los derechos en general que tiene la población. Ello trae como consecuencia que exista un cúmulo de leyes dispersas, lo que puede generar incumplimiento de dichas normas, no necesariamente de manera intencional, sino por desconocimiento. Esto desemboca en que las poblaciones

vulnerables, incluyendo personas con diversidad funcional, no vean garantizados sus derechos conforme establecen las leyes.

En Puerto Rico, de acuerdo con el Negociado del Censo de los Estados Unidos, 21.9% de la población tiene algún tipo de diversidad funcional. Comparado con las 53 jurisdicciones de los Estados Unidos de América, Puerto Rico tiene: (a) la tasa de prevalencia más alta de personas con diversidad funcional; (b) la tasa más alta de personas con diversidad funcional viviendo bajo los estándares de pobreza (53.5%); (c) la tasa más baja de empleo (23.7%); (d) la tasa más baja de personas con diversidad funcional que trabajan a tiempo completo por todo el año (15.2%); (e) la mediana de ingresos más baja entre las personas con diversidad funcional que trabajan a tiempo completo por todo el año (\$22,200.00) y (f) ocupa la posición decimosexta entre quienes no están trabajando, pero están activos en la búsqueda de empleo (8.3%).

Con el pasar del tiempo, la Asamblea Legislativa ha establecido distintas iniciativas para esta población, en aras de garantizarle oportunidades, permitir espacios donde estos puedan desarrollarle, y garantizar sus derechos. Por mencionar solo algunos ejemplos, en el 2012, se aprobó la Ley 250-2012, esta Ley creó la “Ley de Admisión Extendida, Acomodo Razonable y Retención para Estudiantes con Impedimentos o Diversidad Funcional en Transición desde la Escuela Secundaria a Grados Postsecundarios”. A esos efectos, dicha Ley estableció un proceso de admisión extendida que no es otra cosa que un proceso de admisión alterno que deben realizar las instituciones postsecundarias para los estudiantes con impedimentos o diversidad funcional que solicitan admisión en el cual se les permita demostrar su potencial a través de métodos alternos de evaluación o evaluación diferenciada, que no necesariamente sean los instrumentos tradicionales como el examen conocido como College Board o el Indice General de Solicitud (IGS).

De otro lado, mediante la Ley 18-2020, conocida como la “Ley de Concienciación y Sensibilidad hacia las Personas con Diversidad Funcional” se creó el ordenamiento

jurídico para que el Departamento de Educación, en conjunto con la Defensoría de las Personas con Impedimentos y la Junta de Instituciones Postsecundarias adscrita al Departamento de Estado, diseñen, planifiquen y ejecuten talleres dirigidos a los estudiantes del País para crear conciencia y sensibilidad hacia las personas con diversidad funcional e impedimentos. Así se obligó al Departamento de Educación a ofrecer, al menos una vez al año, en cada una de las escuelas del sistema de educación tanto público como privado, un taller para cumplir con los propósitos de dicha Ley.

Más recientemente, se aprobó la Ley 6-2025 que creó la “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional” y ordenó a la Puerto Rico Innovation and Technology Service, conocida como “PRITS” que llevaran a cabo la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado. Este expediente tiene el propósito de recoger en una misma plataforma todo lo relacionado a los servicios que prestan agencias como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional para las personas con diversidad funcional. Posteriormente, se aprobó la Ley 14-2025 que creó la “Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores”, con el propósito de uniformar la identificación y los derechos de las personas con diversidad funcional mediante el acceso a tarjetas de identificación.

Las iniciativas antes mencionadas, son solo un reflejo del reconocimiento que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo le han dado a la población con diversidad funcional a lo largo de los años. No obstante lo anterior, entendemos loable la creación de un inventario, guía, repositorio o herramienta accesible de información legal que contenga aquella legislación y reglamentación más importante dirigida a la población con diversidad funcional e impedimentos. Esta herramienta tendrá un propósito informativo y de orientación pública, sin crear derechos sustantivos nuevos, alterar remedios disponibles ni sustituir las funciones de las agencias con jurisdicción sobre los servicios, beneficios o protecciones aplicables.

Lo que se aspira con la presente iniciativa es facilitar el acceso a las fuentes legales y reglamentarias más importantes que reconocen, protegen y garantizan derechos a las personas con diversidad funcional o impedimentos, así como a sus familiares, cuidadores, entidades de apoyo y funcionarios públicos.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Defensoría de las Personas con Impedimentos la
2 creación de un inventario, guía, repositorio o herramienta accesible de información
3 legal que contenga aquella legislación y reglamentación más importante dirigida a la
4 protección de la población con diversidad funcional e impedimentos. El inventario,
5 guía, repositorio o herramienta accesible de información legal tendrá carácter
6 informativo y no se interpretará como una codificación, compilación oficial, creación
7 de derechos sustantivos nuevos, limitación de derechos existentes ni sustitución de
8 las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos aplicables.

9 Sección 2.- El inventario, guía, repositorio o herramienta accesible de
10 información legal creado al amparo de esta Resolución Conjunta estará disponible al
11 público general a través de la página de Internet de la Defensoría de las Personas con
12 Impedimentos. La Defensoría procurará que dicha herramienta esté disponible en
13 un formato accesible, claro y de fácil navegación, conforme a los estándares de
14 accesibilidad digital aplicables al Gobierno de Puerto Rico, en la medida en que sus
15 recursos disponibles lo permitan.

16 Sección 3.- La Defensoría de las Personas con Impedimentos tendrá un
17 término no mayor de un (1) año, contado a partir de la aprobación de esta Resolución
18 Conjunta, para cumplir con el propósito aquí establecido.

1 Sección 4.- La Defensoría de las Personas con Impedimentos cumplirá con lo
2 dispuesto en esta Resolución Conjunta conforme a los recursos disponibles y sin que
3 ello constituya una asignación presupuestaria adicional, la creación de un fondo
4 especial, una obligación fiscal recurrente, ni un mandato para la contratación de
5 personal adicional.

6 Nada de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta se interpretará como una
7 obligación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o
8 dependencias de asignar, transferir, reservar o comprometer fondos adicionales para
9 su cumplimiento.

10 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente
11 después de su aprobación.